

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8461/2538

บริษัท เรือ งดวดแร่จตุร จํากัด
บริษัท ไทย แลนดเมลดิงแอนดรี ไฟ
นิง จํากัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132 เดิม, มาตรา 164 เดิม, มาตรา 204, มาตรา 368

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อแร่ดีบุก ข้อ 6 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคาซื้อแร่ดีบุกสุทธิไว้ว่า(ก) ให้หักค่าถลุงจากราคาซื้อแร่ดีบุกเบื้องต้น(ข) หักค่ามลทินสกปรก(ค) หักออกเป็นเงินบาทมีจำนวนค่าเท่ากับภาษีทั้งมวล (ไม่รวมภาษีเงินได้และภาษีบำรุงท้องที่) และอากรทั้งมวลที่บริษัทผู้ถลุงหรือผู้ซื้อต้องเสียให้แก่รัฐบาลไทย หรือหน่วยราชการใด ๆ โดยเหตุเนื่องในการซื้อแร่ดีบุกในการถลุงโลหะดีบุกจากแร่ดีบุกและในการขายและส่งออกนอกประเทศไทย ซึ่งโลหะดีบุกที่ผลิตได้จากแร่ดีบุกและ (ง) ราคาซื้อเบื้องต้นสำหรับแร่ดีบุกเมื่อหักรายการต่าง ๆ ที่คิดหักตามข้อ 6(ก)(ข) และ(ค) แล้ว ก็เป็นราคาซื้อสิทธิดังนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะนำเงินภาษีอากรมาหักเพื่อคำนวณราคาซื้อสุทธิตามข้อ 6(ค) นั่นคือเงินที่ผู้ซื้อต้องเสียให้แก่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการเนื่องในการซื้อแร่ดีบุกซึ่งมิได้กำหนดไว้ตายตัวแน่นอน แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการเรียกเก็บอยู่ในขณะที่มีการซื้อขายกัน มิฉะนั้นเงินภาษีที่จะนำมาหักได้จึงต้องเป็นเงินที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องเสียตามจำนวนที่แท้จริงเมื่อมีประกาศกระทรวงการคลังลดค่าภาษีการค้าลงร้อยละ 2 ของค่าภาษีที่ต้องเสีย จำนวนที่ลดลงนี้ผู้ซื้อจึงไม่ต้องชำระจะนำมาหักออกจากราคาซื้อเบื้องต้นไม่ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ชัดแจ้งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้อง

อาศัยข้อเท็จจริงหรือเจตนารมณ์ของคู่สัญญามาประกอบการตีความ จำเลยในฐานะผู้ซื้อจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าแร่ดิบูกในส่วนที่ได้รับการลดภาษีร้อยละ 2 ของค่าภาษี การคำคืนให้แก่โจทก์ เมื่อกรณีเป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับการคำนวณหาราคาแร่ดิบูก สหุติที่ซื้อขายกันอยู่ว่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาควรเป็นอย่างไร ก่อนฟ้อง จำเลยยอมไม่ทราบราคาที่ต้องคืนว่ามีจำนวนแน่นอนเป็นเท่าใด ทั้งไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระเงินคืนตั้งแต่เมื่อใดอันจะถือได้ว่าจำเลย ผิดนัด ต้องถือว่าโจทก์เรียกร้องให้จำเลยคืนเงินนับแต่วันฟ้อง โจทก์จึงมีสิทธิคิด ดอกเบี้ยจากจำเลยได้นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใน ในฐานะผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายแร่ดิบูกโดยให้ชำระเงินที่รับเกินไปซึ่งไม่มี กฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิม

คดีทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียก โจทก์ในสำนวนแรกถึงสำนวนสุดท้ายเป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 21 เรียงกันตามลำดับ

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนฟ้องใจความว่า โจทก์ทั้งหมดยกเว้นโจทก์ที่ 19 เป็น นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดมีวัตถุประสงค์ทำเหมืองแร่ ซื้อ ขายแร่ดิบูกชนิด จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับการส่งเสริมประกอบ อุตสาหกรรมจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้ถลุงดิบูก โดยได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้รับ ซื้อแร่ดิบูกจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในราชอาณาจักรไทยเพื่อไปถลุง เป็นโลหะดิบูกส่งออกนอกราชอาณาจักรสำหรับราคารับซื้อแร่ดิบูกมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขให้จำเลยคิดคำนวณจากราคาตลาดดิบูกปีนัง ผลวิเคราะห์เป็นดิบูกสหุติของ

แร่ดีบุกและน้ำหนักแห่งสุทธิของแร่ดีบุกเป็นราคาซื้อขาย"ราคาตลาดดีบุกปีนัง" หมายถึงราคาเป็นเงินเหรียญมาเลเซียสำหรับเนื้อดีบุกที่กำหนดและประกาศแต่ละ ครั้งของวันการค้าดีบุกที่ปีนัง สหพันธ์รัฐมาเลเซีย คิดคำนวณเป็นเงินบาทตามอัตรา แลกเปลี่ยนประจำวันโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดไว้ในวันเดียวกันนั้น และให้จำเลยหักออกเป็นเงินบาทมีค่าเท่ากับภาษีทั้งหมดที่จำเลยจะต้องเสียให้แก่ รัฐบาลไทยในการขายและส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งโลหะดีบุกที่ผลิตได้จาก แร่ดีบุกดังกล่าว โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่นำแร่ไปขายเป็นผู้ชำระ ภาษีทั้งหมดแทนจำเลย จำเลยประกอบกิจการรับซื้อแร่ดีบุกจากผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2508 โดยในการรับซื้อแร่ดีบุกดัง กล่าวจำเลยได้หักเป็นค่าภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 4 ของราคาแร่ดีบุกหักเป็นค่า ภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของจำนวนค่าภาษีการค้ารวมเป็นเงินที่จำเลยหักค่า ภาษีดังกล่าวจากราคาแร่ดีบุกที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นำแร่ดีบุกไป ขายให้แก่จำเลยไว้ในอัตราร้อยละ 4.4 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2513 มีประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีการค้า ลดค่าภาษีดังกล่าวลงร้อยละ 2แต่ในการรับซื้อ แร่ดีบุกจำเลยยังคงหักเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากราคาแร่ดีบุกที่ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่จำเลยในอัตราร้อยละ 4.4ตามเดิมซึ่งเกินกว่าประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวจำนวนเงินที่หักไว้เกิน นี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ดีบุกที่นำไปขายให้แก่จำเลย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงิน ค่าภาษีส่วนที่หักไว้เกินให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่นำแร่ดีบุกไปขาย ให้แก่จำเลย เมื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2513จนถึงวันฟ้องโจทก์ที่ 1 นำแร่ดีบุก ไปขายให้แก่จำเลย 3,196,233,965.73 บาท โจทก์ที่ 2 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่จำเลย 2,801,208,444.50 บาท โจทก์ที่ 3 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่จำเลย 615,773,922.83 บาท โจทก์ที่ 4 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่จำเลย 348,589,520.01 บาท โจทก์ที่ 5 นำ แร่ดีบุกที่ผลิตได้จากเรือขุดลำ 2 และ ลำ 3 ไปขายให้แก่จำเลย 677,571,719.44

บาทและ 934,924,752.80 บาท โจทก์ที่ 6 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย512,739,479.04 บาท โจทก์ที่ 7 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย703,905,748.66 บาท โจทก์ที่ 8 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย381,065,151.71 บาท โจทก์ที่ 9 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย2,924,766,294.97 บาท โจทก์ที่ 10 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย244,994,763.57 บาท โจทก์ที่ 11 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย223,454,889.60 บาท โจทก์ที่ 12 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย1,180,101,299.15 บาท โจทก์ที่ 13 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย1,199,202,346.36 บาท โจทก์ที่ 14 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย1,058,462,239.94 บาท โจทก์ที่ 15 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย75,488,410.99 บาท โจทก์ที่ 19 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย298,899,746.71 บาท โจทก์ที่ 17 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย154,261,203.77 บาท โจทก์ที่ 18 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย17,286,548.98 บาท โจทก์ที่ 18 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย218,456,084.34 บาท โจทก์ที่ 20 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย291,177,396.63 บาท และโจทก์ที่ 21 นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่
จำเลย1,063,567.70 บาท จำเลยหักเงินจากราคาแร่ดีบุกไว้เป็นค่าภาษีการค้าและ
ภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 4.4 ของราคาแร่ดีบุกที่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดสำนวนนำไปขาย
ให้แก่จำเลยเป็นเงิน140,634,294.44 บาท 123,233,527.93 บาท 27,094,052.55
บาท15,381,938.71 บาท 29,814,112.25 บาท และ 41,136,665.05
บาท22,560,290.34 บาท 30,971,896.08 บาท 16,766,856.23
บาท128,689,715.93 บาท 10,779,769.22 บาท9,831,134.58
บาท51,924,456.98 บาท 52,764,903.21 บาท 46,572,338.31 บาท3,321,487.92
บาท 13,095,708.71 บาท 6,787,492.91 บาท5,600,608.16 บาท 9,612,066.98

บาท 12,822,183.20 บาทและ 4,663,053.90 บาท ตามลำดับ ซึ่งจำเลยได้หักไว้
เกินร้อยละ 2 ของจำนวนเงินภาษีที่จำเลยนำไปชำระจริงเป็นเงิน 2,812,685.09
บาท 2,464,664.04 บาท 541,881.20 บาท 307,638.81 บาท และ 822,733.37 บาท
451,205.77 บาท 619,437.93 บาท 337,522.53 บาท 2,573,793.30 บาท
215,595.08 บาท 196,622.09 บาท 1,038,488.97 บาท 1,055,298.07 บาท
929,365.29 บาท 66,429.80 บาท 261,914.41 บาท 135,749.87 บาท 112,012.21
บาท 192,242.31 บาท 256,443.74 บาท และ 93,261.09 บาท ตามลำดับ จำนวน
เงินดังกล่าวที่จำเลยหักไว้เกินนี้จำเลยต้องชำระคืนให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจำนวน
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันหักเงินไว้เป็นต้นไปแต่จำเลยเพิก
เฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 4,478,406.50 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 2,812,685.09 บาท ชำระให้แก่
โจทก์ที่ 2 จำนวน 3,722,944.96 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของจำนวนเงิน 2,464,664.04 บาท ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 766,765.76
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 541,881.20 บาท
ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 388,341.79 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 307,638.81 บาท ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 5
จำนวน 2,469,839.56 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวน
เงิน 1,419,015.55 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 6 จำนวนเงิน 772,350.23 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 451,205.77 บาท ชำระเงินแก่
โจทก์ที่ 7 จำนวน 1,026,873.83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของจำนวนเงิน 619,437.93 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 8 จำนวน 497,528.93 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 337,522.53 บาท ชำระ
เงินแก่โจทก์ที่ 9 จำนวน 3,393,074.51 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปีของจำนวนเงิน 2,573,793.30 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 10

จำนวน 288,247.87 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 215,595.08 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 11 จำนวนเงิน 268,768.98 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 196,622.09 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 11 จำนวนเงิน 1,665,566.44 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 1,038,488.97 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 13 จำนวน 1,459,277.64 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 1,055,298.07 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 14 จำนวน 1,249,646.29 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 929,365.29 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 15 จำนวน 98,888.22 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 66,429.80 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 16 จำนวน 379,956.44 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 261,914.41 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 17 จำนวน 171,866.47 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 135,749.87 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 18 จำนวน 138,637.14 บาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 112,012.21 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 19 จำนวน 256,566.04 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 192,242.31 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 20 จำนวน 356,526.22 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 256,443.74 บาท และให้ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 21 จำนวน 120,651.07 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 93,261.09 บาท โดยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ยี่สิบเอ็ดจำนวน

จำเลยให้การทั้งยี่สิบเอ็ดจำนวนว่า จำเลยเป็นบริษัทจำกัดประกอบกิจการรับซื้อแร่ดีบุกและนำไปถลุงเป็นโลหะดีบุกส่งออกนอกราชอาณาจักรสำหรับราคาแร่ดีบุกที่จำเลยรับซื้อจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล่านั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขราคาซื้อเบื้องต้น และวิธีการคำนวณหาราคาซื้อสุทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นให้

หักเงินบาทมีจำนวนค่าเท่ากับค่าภาษีทั้งหมด(ไม่รวมภาษีเงินได้และภาษีบำรุงท้องที่) และอากรทั้งหมดที่บริษัทผู้ถลุงหรือผู้ซื้อของตนต้องเสียให้แก่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการใด ๆ โดยเหตุเนื่องในการซื้อแร่ดีบุก การถลุงโลหะดีบุกจากแร่ดีบุกและการขายและการส่งออกนอกประเทศไทย ซึ่งโลหะดีบุกที่ผลิตได้จากแร่ดีบุกอันได้แก่ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 4.4 จำเลยรับว่าได้หักเงินค่าภาษีดังกล่าวไว้ร้อยละ 4.4 จริง แต่ไม่ได้หักไว้เพื่อชำระภาษีทั้งหมดแทนจำเลยตามที่โจทก์ฟ้อง หากแต่เป็นวิธีในการคำนวณหาราคาซื้อแร่ดีบุกสุทธิอีกทั้งจำเลยไม่ได้ส่งแร่ดีบุกออกนอกราชอาณาจักรไทยจึงไม่ได้ชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 4.4 ของราคาแร่ดีบุกที่ซื้อขายภายในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 78 เอกาทศแห่งประมวลกฎหมายซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย (ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2513 จำเลยส่งแร่โลหะดีบุกออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งจำเลยก็ได้รับการลดภาษีร้อยละ 2 ตามมาตรา 78 เอกาทศ ดังกล่าวเมื่อจำเลยไม่ได้หักไว้เกิน จึงไม่จำต้องคืนให้แก่โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามฟ้อง และฟ้องโจทก์บางส่วนขาดอายุความและโจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบเรื่องดอกเบี้ยที่จะเรียกจากจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 1,502,500.53 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 1,712,480.07 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 427,501.71 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 293,737.51 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 706,054.55 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน 20,687.83 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 374,886.99 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 257,111.61 บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 2,444,710.26 บาท โจทก์ที่ 10 จำนวน 206,109.19 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน 992,795.62 บาท โจทก์ที่ 13 จำนวน 1,007,716.06 บาท โจทก์ที่ 14 จำนวน 890,463.11 บาท โจทก์ที่ 15 จำนวน 58,691.54 บาท โจทก์ที่ 16 จำนวน 249,654.30 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 229,136.72 บาท โจทก์ที่ 18 จำนวน 309,851.08 บาท โจทก์ที่ 19 จำนวน

183,782.70 บาท โจทก์ที่ 20 จำนวน 244,058.08 บาท และโจทก์ที่ 21 จำนวน 89,054.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 12 และจำเลยอุทธรณ์ทุกสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 2,439,981.28 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 2,627,609.12 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 585,236.57 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 388,341.79 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 1,191,142.92 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน 377,893.69 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 596,007.41 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 376,413.06 บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 3,371,331.39 บาท โจทก์ที่ 10 จำนวน 288,247.87 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน 262,091.97 บาท โจทก์ที่ 12 จำนวน 1,665,556.44 บาท โจทก์ที่ 17 จำนวน 135,749.86 บาท และโจทก์ที่ 18 จำนวน 112,012.16 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,749,469.99 บาท 1,876,382.87 บาท 447,177.54 บาท 307,638.81 บาท 742,504.86 บาท 241,302.68 บาท 392,615.59 บาท 273,876.10 บาท 2,557,227.27 บาท 215,595.08 บาท 192,903.27 บาท 1,038,488.97 บาท 135,749.86 บาท และ 112,012.16 บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาทุกสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2513 ถึงเดือนมกราคม 2529 โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดได้นำแร่ดีบุกไปขายให้แก่จำเลย โดยจำเลยได้หักเงินร้อยละ 4.4 ของราคาซื้อแร่ดีบุกเบื้องต้น ซึ่งเท่ากับอัตราค่าภาษีการค้าและ

พาณิชย์กรุงเทพเพื่อคำนวณหาราคาซื้อแร่ดีบุกสุทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
รับซื้อแร่ดีบุกเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 6 (ค) แต่ได้มีประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วย
พาณิชย์การค้า (ฉบับที่ 7) บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2513 เป็นต้นมาทำให้พาณิชย์การ
ค้าลดลงร้อยละ 2 ของจำนวนเงินพาณิชย์ที่ต้องเสียคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยต้องชำระเงินค่าแร่ดีบุกในส่วนที่ได้รับการลดพาณิชย์ดัง
กล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่พิเคราะห์แล้ว
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อแร่ดีบุกเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 6 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์การคำนวณราคาซื้อแร่ดีบุกสุทธิไว้ว่า (ก) ให้หักค่าถลุงจากราคาซื้อ
แร่ดีบุกเบื้องต้น (ข) หักค่ามลทินสกปรก (ค) หักออกเป็นเงินบาทมีจำนวนเท่ากับ
พาณิชย์ทั้งหมด (ไม่รวมพาณิชย์เงินได้และพาณิชย์บำรุงท้องที่) และอากรทั้งหมดที่บริษัทผู้ถลุง
หรือผู้ต้องเสียให้แก่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการใด ๆ โดยเหตุเนื่องในการซื้อ
แร่ดีบุกในการถลุงโลหะดีบุกจากแร่ดีบุกและในการขายและการส่งออกนอก
ประเทศไทย ซึ่งโลหะดีบุกที่ผลิตได้จากแร่ดีบุก และ (ง) ราคาซื้อเบื้องต้นสำหรับ
แร่ดีบุกเมื่อหักรายการต่าง ๆ ที่คิดหักตามข้อ 6 (ก) (ข) และ (ค) แล้ว ก็เป็นราคาซื้อ
สุทธิดังนี้เห็นว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะนำเงินพาณิชย์อากรมาหักเพื่อคำนวณราคา
ซื้อสุทธิตามข้อ 6 (ค) นั้นคือเงินที่ผู้ซื้อต้องเสียให้แก่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการ
เนื่องในการซื้อแร่ดีบุกซึ่งมิได้กำหนดไว้ตายตัวแน่นอน แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็น
จำนวนที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยราชการเรียกเก็บอยู่ในขณะที่มีการซื้อขายกัน ฉะนั้น
เงินพาณิชย์ที่จะนำมาหักได้จึงต้องเป็นเงินที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องเสียตามจำนวนที่แท้จริง
เมื่อมีประกาศกระทรวงการคลังลดค่าพาณิชย์การค้าลดลงร้อยละ 2 ของค่าพาณิชย์ที่ต้องเสีย
จำนวนที่ลดลงนี้ผู้ซื้อจึงไม่ต้องชำระ จะนำมาหักออกจากราคาซื้อเบื้องต้นไม่ได้ ข้อ
กำหนดและเงื่อนไขนี้ชัดเจนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงหรือเจตนารมณ์
ของคู่สัญญามาประกอบการตีความ จำเลยในฐานะผู้ซื้อจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่า
แร่ดีบุกในส่วนที่ได้รับการลดพาณิชย์ร้อยละ 2 ของค่าพาณิชย์การค้าคืนให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบ

เอ็ด ส่วนดอกเบี๊ยนนั้น เมื่อกรณีเป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับการคำนวณหาราคาแร่ดีบุก
สุทธิที่ซื้อขายกันอยู่ว่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาควรเป็นอย่างไร ก่อนฟ้อง
จำเลยยอมไม่ทราบราคาที่ต้องคืนว่ามีจำนวนแน่นอนเป็นเท่าใดทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์
ทั้งยี่สิบเอ็ดได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระเงินคืนตั้งแต่เมื่อใด อันจะถือได้ว่า
จำเลยผิดนัด ต้องถือว่าโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินนับแต่วันฟ้อง
โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป สำหรับ
ปัญหาเรื่องอายุความนั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้ซื้อปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายแร่ดีบุกโดยให้ชำระเงินที่รับเกินไป ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุ
ความไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 164 เดิม ฟ้องโจทก์ในส่วนที่ยังไม่เกิน 10 ปี จึงไม่ขาดอายุความ ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าแร่ดีบุกก่อนฟ้องเป็นเวลา 10 ปี นั้น
ชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 1,749,469.99 บาท
โจทก์ที่ 2 จำนวน 1,876,382.87 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 447,177.54 บาท โจทก์ที่
4 จำนวน 307,638.81 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 742,504.86 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน
241,302.68 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 392,615.59 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน
273,876.10 บาท โจทก์ที่ 9 จำนวน 2,557,227.27 บาท โจทก์ที่ 10 จำนวน
215,595.08 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน 192,903.27 บาท โจทก์ที่ 12 จำนวน
1,038,488.97 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ